

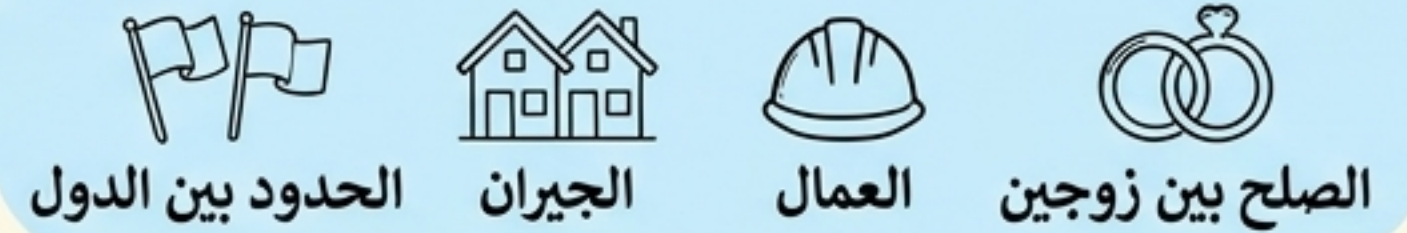


## 1. مفهوم الصلح



- هو سلوك حضاري وإنساني بديل عن القضاء يرمي إلى حل النزاعات بطريقة ودية.
- هو تسوية نزاع قائم بين طرفين من خلال التنازل المتبادل.

أمثلته



## 2. شروطه



1. وجود نزاع قائم.
2. وجود نية إنهاء النزاع.
3. التنازل المتبادل عن الادعاءات.

## أنواعه



### 2- الصلح القضائي

إجراء اجتماعي يجرى بمؤسسة القضاء في مكتب المصالحة بهدف إنهاء الخلاف ودياً.

### 1- الصلح العرفي

يتم بين أفراد وتجمعات بعيداً بعيداً عن ساحات القضاء.



## الصُّلح والوساطة (الجزء الثاني)



### III. الوساطة



- تدخل ودي لإنهاء النزاع، يتم بتدخل طرف ثالث محايد يُدعى الوسيط.
- (القاضي أو شخص مدير أو جمعية...).

### IV. أهمية الحل السلمي



- المحافظة على علاقات اجتماعية ودية.
- تخفيف الأعباء على القضاء وتسريع حل الخلافات بطريقة ودية.
- الوقاية من تطور النزاعات وتفاقمها (الأحقاد والضغائن).
- المحافظة على صلة الأرحام.
- المحافظة على أمن واستقرار.

### شرح المصطلحات



|                     |                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| الخلاف:             | منازعة تقع بين شخصين في أمر ما اختلفا فيه.                                      |
| الوساطة الاجتماعية: | يقوم بها شخص محايد أو مجموعة من الأشخاص.                                        |
| الوساطة القضائية:   | وجوب عرض القاضي الوساطة على المتخاصمين باستثناء قضايا الأسرة والقضايا العمالية. |